

ØKT 1 AV 5 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20

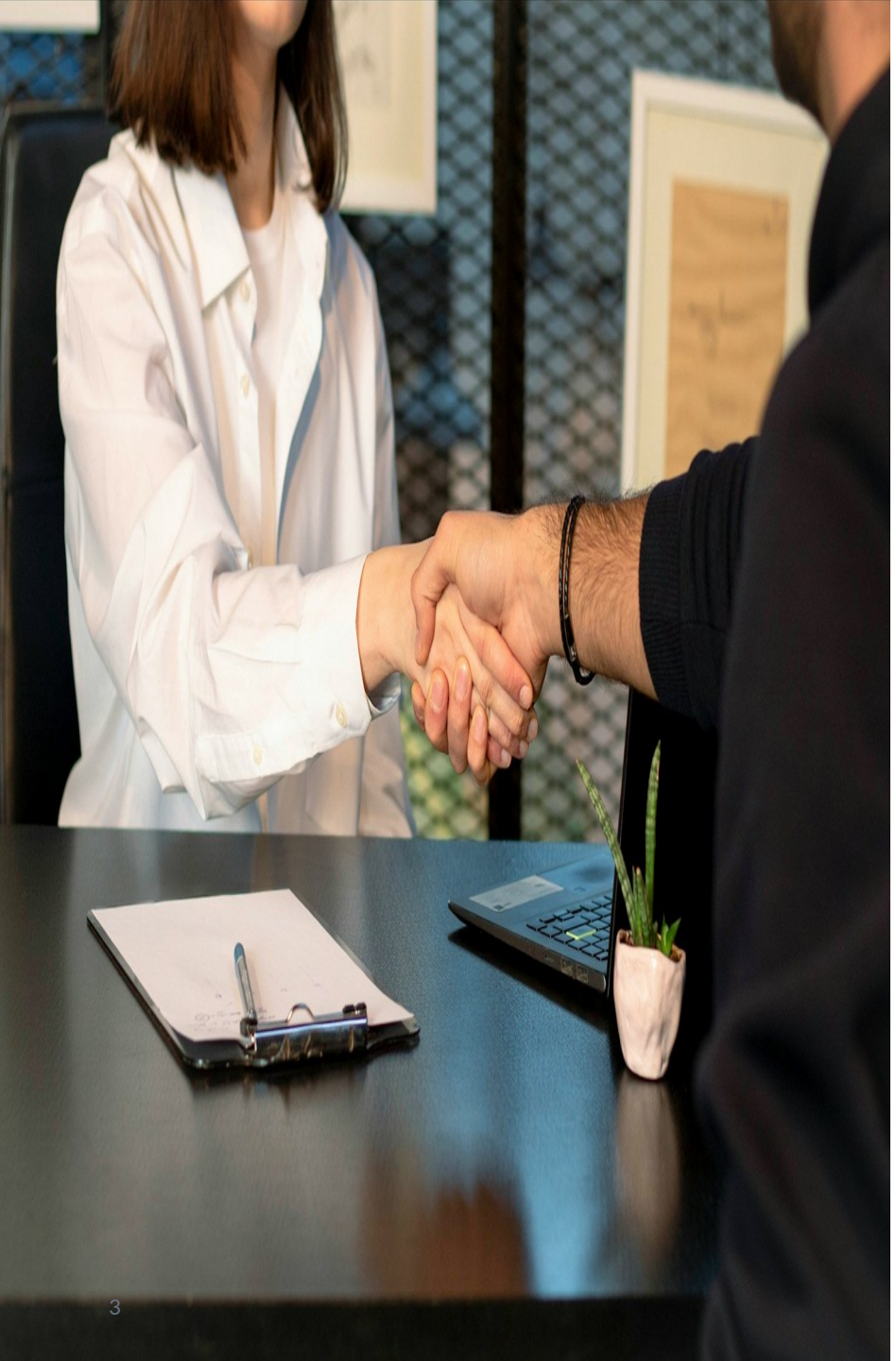
Holder Monas første arbeidsavtale?

Montøren begynte 1. august. Avtalen ble signert 20. august, skrevet etter en gammel mal.



1. AUGUST · FJELL ELEKTRO AS

Den nye montøren har begynt, men har ingen skriftlig avtale. Loven gir Mona sju dager. Hun tror hun har en måned.



Mona skrev avtalen selv, etter en gammel mal

MONA FJELL, EIER OG FAGLIG ANSVARLIG

«Malen fikk jeg av en bekjent. 42 timer, og overtid ved behov.»

DEN NYE MONTØREN

«Hva får jeg i timen? Det står bare ‹etter avtale›.»

MONA, 20. AUGUST

«Signer her, så er vi i orden.»

SPØRSMÅLET **Holder avtalen?**

Monas mal har seks punkter. Hvor mange av dem holder mot loven?

DET VET VI

Malen sier 42 timer, overtid ved behov uten tillegg, endringer innen én måned, prøvetid seks måneder, én måneds frist og lønn «etter avtale».

A Alle seks

Malen er en vanlig avtale som en bekjent har brukt i årevis. Begge har signert, så den gjelder slik den står.

B Fire av seks

Lønn «etter avtale» og overtid uten tillegg er for vagt. Resten er vanlige vilkår som partene kan avtale fritt.

C To av seks

Bare to holder. Malen er skrevet før loven ble endret, og flere punkter gir mindre enn loven og tariffen krever.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 23

Fire spørsmål før Mona kan bruke malen

1

Gulvet

Hvilken regel vinner?

2

Fristen

Hvor mange dager har Mona?

3

Innholdet

Hva må stå i avtalen?

4

Lønna

Hva koster en overtidstime?

Underveis jobber dere med oppgave 1A. Alle reglene og paragrafene står på arket for økta, så dere trenger ikke skrive av lysbildene.

På jobb heter det ofte noe annet

Arbeidsavtale	=	**Ansettelseskontrakt, kontrakten**
Tariffavtale	=	**Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)**
Overtid	=	**OT, overtidstimer, «å jobbe over»**

Ordene til høyre hører du på jobb. På prøve og eksamen bruker du lærebokas og lovens ord til venstre.

Loven er gulvet. Avtalen kan bygge høyere

Arbeidsavtalen	kan gi mer, for eksempel høyere lønn
Landsoverenskomsten (LOK): Nordlys	fastlønn fagarbeider 282,95 kr, tillegg 189,17 kr per overtidstime
Allmenngjøringen av LOK: også Fjell	37,5 timer, 50 % / 100 %, minstelønn faglært 270,45 kr
Arbeidsmiljøloven: gulvet	40 timer i uka, overtidstillegg minst 40 %

REGELEN **Avtalen kan gi mer enn loven, aldri mindre. Den regelen som gir den ansatte mest, vinner.**

Første linje: 37,5 timer, ikke 42

Arbeidstid	**37,5 t**	Allmenngjøringen gjelder også Fjell. Ikke 42 timer.	BRA
Signert	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Lønn	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Prøvetid	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Overtid	?	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Hvor mange dager har Mona på seg?**

Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig

Fullt forsvarlig

ARBEIDSMILJØLOVEN § 4-1

Vurdert enkeltvis og samlet. Standarden flytter seg med samfunnet.

Tre paragrafer om arbeidsmiljøet

§ 4-1 Fullt forsvarlig

Arbeidet planlegges så skader forebygges.

§ 4-2 Medvirkning

Informasjon, opplæring og medvirkning når systemer innføres.

§ 4-3 Det psykososiale

Integritet og verdighet, ingen trakassering. Skrevet om fra 1. januar 2026: også arbeidsmengde og tidspress.

REGELEN **Forsvarlig vurderes enkeltvis og samlet. Det som var greit før, er ikke nødvendigvis greit i dag.**

Boka sier én måned. Loven sier sju dager

BOKA (FØR 1. JULI 2024)

Én måned

Skriftlig avtale innen én måned. Endringer innen én måned. Det er det Monas mal bygger på.

LOVEN I DAG (§ 14-5)

Sju dager

Senest sju dager etter oppstart. Endringer skal inn samme dag de gjelder (§ 14-8).

REGELEN **På eksamen: svar etter boka, og nevn at regelen er endret. På jobb: følg loven slik den er i dag (Lovdata).**

Start 1. august, signert 20. august. Hvor mange dager for sent?

DET VET VI

Boka sier én måned, men loven i dag (§ 14-5) sier at den skriftlige avtalen skal foreligge senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte.

A 19 dager

Montøren begynte 1. august og signerte 20. august. 20 minus 1 er 19 dager uten avtale, og alle teller som for sent.

B 12 dager

Fristen er 1. august pluss sju dager, altså 8. august. Fra fristen til 20. august er det 12 dager for sent.

C Ikke for sent

Avtalen er signert, og boka sier én måned. 20. august er innenfor måneden, så Mona har gjort det riktig.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 12

Start 1. august, signert 20. august. Hvor mange dager for sent?

A 19 dager

HOLDER IKKE

19 dager er tiden uten avtale, ikke tiden for sent. De første sju dagene er lovlige. Tell fra fristen, ikke fra første arbeidsdag.

B 12 dager

RIKTIG

Frist = første arbeidsdag + 7 = 8. august (§ 14-5). Signert 20. august: 20 − 8 = 12 dager for sent.

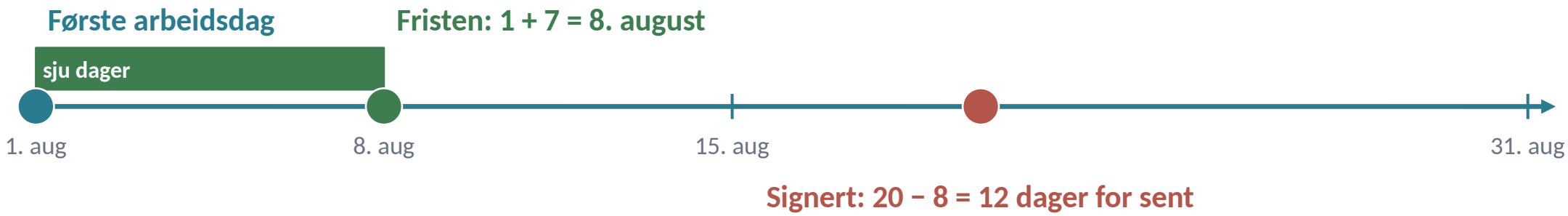
C Ikke for sent

HOLDER IKKE

Én måned var regelen før 1. juli 2024, og boka bygger på den. Loven i dag sier sju dager, og den gjelder på jobb.

REGELEN **Tell fra fristen, ikke fra første arbeidsdag. På eksamen: svar etter boka, og nevn at loven er endret.**

Avtalen kom 12 dager for sent



Nordlys har samme feil: den nye lærlingen har jobbet i 19 dager uten avtale. Fristen gikk ut dag 7.

REGELEN **Frist = første arbeidsdag + 7 dager (§ 14-5). Dager for sent = signert − frist.**

Slik leser du § 14-6 mot Monas mal

HVA ER DET?

Arbeidsmiljøloven § 14-6 sier hva en arbeidsavtale minst skal inneholde. Lista er lengre i dag enn i boka.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Mangler noe i avtalen, står arbeidsgiveren svakt. Er stillingsomfanget ikke oppgitt, legges arbeidstakerens påstand til grunn.

SLIK REGNER DU

1. **Les malen linje for linje**
2. **Finn linjen i § 14-6 som gjelder den**
3. **Svakere enn loven eller tariffen? Gjelder ikke**



ARBEIDSMILJØLOVEN § 14-6 (UTDRAG)

Partene og arbeidsplassen

Arbeidet eller tittelen, startdato

Prøvetid

Lønn med tillegg og utbetaling

Arbeidstid og pauser

Betaling for arbeid utover avtalt tid

Kilde: sammendraget, kap. 20; Lovdata (endret 1.7.2024)

Svakere enn loven gjelder ikke

Fire av seks punkter i malen holder ikke

Monas mal	Loven og allmenngjøringen	
Lønn: «etter avtale»	lønn med beløp, tillegg og utbetaling	**mangler**
42 timer i uka	37,5 timer (allmenngjøringen)	**for mye**
Overtid ved behov, ingenting om tillegg	betaling for overtid, 50 %	**mangler**
Endringer innen én måned	samme dag (§ 14-8)	**ikke lov i dag**
Prøvetid seks måneder	høyst seks måneder (§ 15-6)	**i orden**
Gjensidig frist én måned	én måned (§ 15-3)	**i orden**

REGELEN **Mangler noe i avtalen, står arbeidsgiveren svakt.**

Fast er hovedregelen. Prøvetiden er høyst seks måneder

FAST ANSETTELSE (§ 14-9)

Hovedregelen

Midlertidig bare når arbeidet er av midlertidig karakter, ved vikariat og i noen få andre tilfeller.

PRØVETID (§ 15-6)

6 måneder

Skriftlig avtalt. Frist i prøvetiden: 14 dager (§ 15-3).
Fjell: 1. august til 1. februar.

REGELEN **Fast er hovedregelen. Prøvetid: høyst 6 måneder, skriftlig. Frist i prøvetiden: 14 dager.**

Fire linjer. Overtiden mangler

Arbeidstid	**37,5 t**	Allmenngjøringen gjelder også Fjell. Ikke 42 timer.	BRA
Signert	**Dag 7**	Senest 8. august når oppstart er 1. august (§ 14-5).	RISIKO
Lønn	**311 kr**	560 000 kr i året, 311,11 kr i timen. Ikke «etter avtale».	BRA
Prøvetid	**6 mnd**	Skriftlig. Oppsigelsesfrist i prøvetiden 14 dager.	BRA
Overtid	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Hva skal en overtidstime koste Fjell?**

Slik finner du de 467 kronene

HVA ER DET?

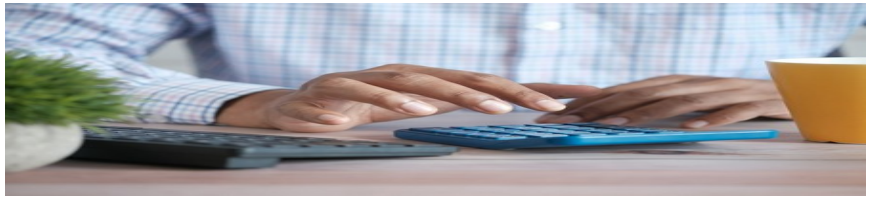
Hva én overtidstime på dagtid minst skal koste Fjell for den nye montøren.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Fjell er ikke tariffbundet, men allmenngjøringen av Landsoverenskomsten gjelder likevel. Den gir 50 % i tillegg, ikke lovens 40 %.

SLIK REGNER DU

1. **Timelønn: 560 000 / 1 800 = 311,11 kr**
2. **Overtid: 311,11 × 1,50 = 466,67 kr**
3. **Tillegget alene: 311,11 × 0,50 = 155,56 kr**

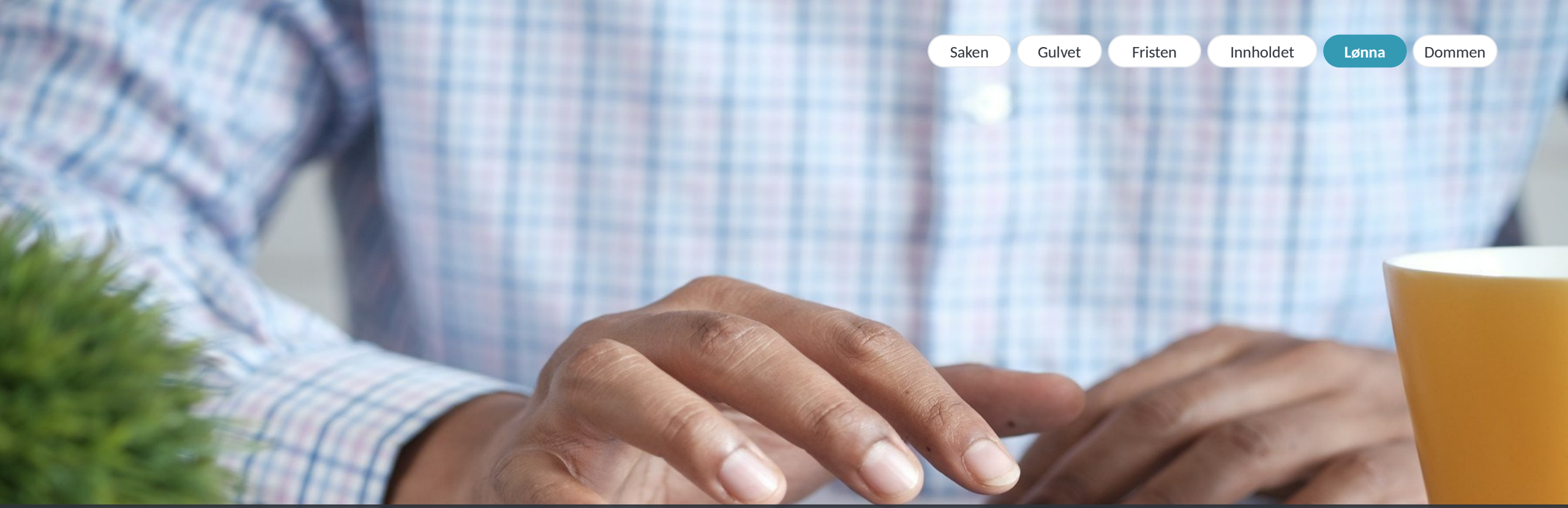


AVTALEN OG ALLMENNGJØRINGEN

Årslønn	**560 000**
Betalte timer i året	**1 800**
Minstelønn faglært	270,45 kr
Overtidstillegg, allmenngjøringen	**50 %**
Lovens minste tillegg (§ 10-6)	40 %

Kilde: Fjell Elektro AS, faktaark; allmenngjøringen av LOK; aml. § 10-6

467 kr



4 · LØNNA · MONA REGNER

Mona: «Hva om de to heller tar 300 overtidstimer hver?»

JOBB NÅ

1A

15 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A. Arket for økta har alle reglene.

Holder Monas første arbeidsavtale?

a Dager for sent (signert 20. august)

b Timelønna: 560 000 kr / 1 800 timer

c Overtidstime på dagtid, minst, med 50 %

d Seks punkter i malen: Lovlig eller Ikke lovlig

e Hva sier du om 300 overtidstimer hver?

Ferdig når

Tre grønne sjekker på a til c og seks i d.
Du kan si hvorfor lovens 40 % ikke gjelder for Fjell.
Alene, i par eller i gruppe.

12 dager for sent, 311 kr i timen, minst 467 kr

a · For sent

12 dager

frist 1 + 7 = 8. august; 20 − 8

b · Timelønn

311 kr

560 000 / 1 800 = 311,11

c · Overtidstime

467 kr

311,11 × 1,50 = 466,67

d · Monas mal

4 av 6

ikke lovlige; prøvetid og frist er i orden

e: 300 timer hver er ikke lovlig. Grensen er 200 timer per 52 uker. Bare en tariffbundet virksomhet kan avtale 300 med tillitsvalgte, og Fjell er ikke tariffbundet. Overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov (§ 10-6).

Den nye avtalen er klar

Arbeidstid	**37,5 t**	Allmenngjøringen gjelder også Fjell. Ikke 42 timer.	BRA
Signert	**Dag 7**	Senest 8. august når oppstart er 1. august (§ 14-5).	RISIKO
Lønn	**311 kr**	560 000 kr i året, 311,11 kr i timen. Ikke «etter avtale».	BRA
Prøvetid	**6 mnd**	Skriftlig. Oppsigelsesfrist i prøvetiden 14 dager.	BRA
Overtid	**467 kr**	50 % på dagtid: minst 467 kr per time.	BRA

NESTE **Neste gang: avtalen klar før første arbeidsdag.**

Monas mal har seks punkter. Hvor mange av dem holder mot loven?

A Alle seks

HOLDER IKKE

En signatur gjør ikke et ulovlig punkt lovlig. Avtalen kan gi mer enn loven og tariffen, aldri mindre.

B Fire av seks

HOLDER IKKE

42 timer bryter allmenngjøringen, som gir 37,5. Endringer innen én måned var regelen før 2024; i dag skal de inn samme dag (§ 14-8).

C To av seks

RIKTIG

Lønn uten beløp, 42 timer, overtid uten tillegg og endringer innen én måned holder ikke. Prøvetid seks måneder og én måneds frist er i orden.

REGELEN **Avtalen kan gi mer enn loven og tariffen, aldri mindre. Det som gir den ansatte mindre, gjelder ikke.**

Malen holder ikke. To av seks punkter er i orden

12 dager

for sent. Fristen er sju dager etter oppstart, ikke én måned.

467 kr

minst for en overtidstime. Allmenngjøringen gir 50 %, også hos Fjell.

4 av 6

punkter i malen er ulovlige. Lønna skal stå med beløp.

SVARET

Avtalen kan gi mer enn loven, aldri mindre. Og den skal være skriftlig innen sju dager.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.3 og 20.3.1–20.3.9.

Slå opp § 14-5 på Lovdata.

Arket for økta: alle reglene.

Øv

Oppgave 1A ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Les, Øv og Prøv.

Sjekk din egen arbeidsavtale mot lista i § 14-6.

Kan du forklare …

At loven er et minstekrav.

Kravene til arbeidsmiljøet i §§ 4-1 til 4-3.

Når avtalen skal foreligge, og hva den skal inneholde.

Fast ansettelse og prøvetid.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (20.3–20.3.9). Arbeidsmiljøloven, gjeldende tekst gjengitt av Arbeidstilsynet (hentet 14.10.2026). Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) 2026–2028 og forskrift om allmenngjøring av LOK. Fjell Elektro AS og Nordlys Elektro AS er tenkte casebedrifter; situasjonen er konstruert for kapitlet. Foto: Unsplash (Mina Rad, Towfiqu barbhuiya, Mathias Reding).